

BEOS-2284/25

Warszawa, 5 grudnia 2025 r.

Do druku nr 1933

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III. 020. 329. 18. 2025

Data wpływu 05. 12. 2025

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
(druk sejmowy nr 1933)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu, jakim jest brak systemowej regulacji w zakresie dostępu do usługi asystencji osobistej. Obecnie funkcjonujące rozwiązanie, opierające się na lokalnych programach i projektach (w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego), nie gwarantuje ciągłości i powszechności wsparcia w postaci asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami i nie zapewnia stabilności pracy asystentów. Problemem jest też nieadekwatność liczby godzin świadczonego wsparcia asystenckiego wobec realnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że niemożność zaspokojenia w godny sposób podstawowych potrzeb życiowych, w tym dotyczących samoobsługi, lub uzależnienie w tym zakresie od członków rodzin, nie pozwala osobom z niepełnosprawnościami na osiągnięcie możliwie pełnego dobrostanu psychofizycznego i może prowadzić do wycofywania się tych osób z życia społecznego i zawodowego. Brak systemowego wsparcia obciąża ponadto ich rodziny i opiekunów. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym staje się często główną albo jedyną rolą społeczną osób bliskich i opiekunów, co także wywołuje postępującą pauperyzację rodzin osób z niepełnosprawnością.

Zdaniem Wnioskodawców obecne rozwiązania nie pozwalają na kierowanie niektórych dedykowanych instrumentów wsparcia, potrzebnych ze względu na duże różnicowanie grupy osób z niepełnosprawnościami (wśród których są osoby

wymagające intensywnego wsparcia), i nie zapewnia realizacji prawa do niezależnego życia osób wymagających intensywnego wsparcia, podczas gdy ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.¹, uznaje prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi osobami i zobowiązuje państwa strony do podjęcia skutecznych i odpowiednich środków w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa oraz pełnego włączenia i udziału w społeczeństwie (art. 19 Konwencji).

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt zakłada przyjęcie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 1 projektu ustawa określa: warunki nabywania prawa do asystencji osobistej, zadania asystentów osobistych, zasady realizacji asystencji osobistej, zasady nadzoru nad realizacją asystencji osobistej i postępowań kontrolnych w zakresie realizacji asystencji osobistej, zadania organów władzy publicznej w zakresie asystencji osobistej oraz zasady finansowania asystencji osobistej. W art. 2 projektu zamieszczono definicję pojęć używanych w ustawie. Przepis ten wprowadza m.in. pojęcia: asystencja osobista, doradztwo wzajemne, asystent osobisty, doradca wzajemny, osoba stale wspierająca. Asystencja osobista jest zorganizowaną formą indywidualnego wsparcia osoby z niepełnosprawnością, polegającą na wsparciu tej osoby w wykonywaniu codziennych czynności, poruszaniu się oraz uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Asystencja ma umożliwić tej osobie niezależne życie, będzie świadczona pod kierunkiem osoby z niepełnosprawnością i zgodnie z jej potrzebami (art. 2 ust. 1 pkt 1 projektu). Projekt przewiduje utworzenie Rejestru realizatorów oraz Rejestru asystentów. Rejestry te będą prowadzone przez wojewodów w zakresie ich właściwości terytorialnej (art. 7 projektu).

Celem asystencji osobistej jest udzielanie osobie z niepełnosprawnością wsparcia umożliwiającego niezależne życie, zgodnie z art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych² (art. 3 projektu). Projekt w art. 4 określa osoby

¹ Dz. U z 2012 r. poz. 1169, ze zm.

² Zgodnie z art. 19 Konwencji Państwa Strony uznają równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi osobami, oraz podejmą skuteczne i odpowiednie środki w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa oraz ich pełnego włączenia i udziału w społeczeństwie, w tym poprzez zapewnienie, że: (a) osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie będą zobowiązane do mieszkania w szczególnych warunkach, (b) osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego zakresu usług wspierających świadczonych w domu lub w placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz do innych usług wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia i włączenia w społeczność oraz zapobiegającej izolacji i segregacji społecznej, (c) świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom. Stroną Konwencji jest też UE (decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. UE L 23 z 27.1.2010, s. 35).

uprawnione do asystencji osobistej (osoba z niepełnosprawnością korzystająca z asystencji osobistej na zasadach określonych w ustawie jest „użytkownikiem”). Użytkownikami mogą być zarówno obywatele polscy, jak i obywatele innego państwa członkowskiego UE oraz inni cudzoziemcy, jeśli posiadają prawo pobytu lub stałego pobytu albo przebywają na terytorium RP na innej określonej w projekcie podstawie. Warunkiem korzystania z asystencji osobistej jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium RP przez okres korzystania z asystencji. Ustalenie prawa do asystencji osobistej następuje w drodze decyzji administracyjnej wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności³ (dalej: zespół) na wniosek osoby z niepełnosprawnością, złożony osobiście albo za zgodą tej osoby przez inne osoby uprawnione, wskazane w art. 17 projektu. Szczegółowa procedura ustalania prawa do asystencji osobistej została określona w rozdziale 4 projektu (art. 12-23 projektu). Określono m.in. zasady wyznaczania składu spośród członków zespołu w celu ustalenia potrzeby przyznania prawa do asystencji, wymagane kwalifikacje członków składu, elementy wniosku, treść decyzji o przyznaniu prawa do asystencji (decyzja może być wydana na okres od roku do pięciu lat), poziom wynagrodzenia asystenta osobistego. Projekt określa zasady przetwarzania danych gromadzonych w celach realizacji zadań określonych w ustawie oraz zasady ochrony tych danych, w tym wymagania wobec osób upoważnionych do przetwarzania danych (rozdział 2 projektu). Projekt wskazuje administratorów danych osobowych. Zgodnie z art. 6 działania służące ustaleniu prawa do asystencji osobistej oraz jej realizacji odbywają się drogą elektroniczną w systemach teleinformatycznych utworzonych przez ZUS oraz przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kwalifikacje asystenta osobistego, wymagane szkolenia, zasady wpisu do Rejestru asystentów, zasady określania wynagrodzenia asystenta, zasady przeprowadzania superwizji asystencji osobistej oraz wymagane kwalifikacje superwizora asystencji osobistej zostały określone w rozdziale 5 projektu (art. 24-42).

W kolejnych rozdziałach projekt określa: zakres wsparcia udzielanego w ramach asystencji osobistej (rozdział 6, art. 43) oraz warunki świadczenia asystencji (rozdział 7, art. 44-50).

Asystencję osobistą organizuje i realizuje powiat właściwy dla miejsca zamieszkania lub przebywania osoby z niepełnosprawnością. Powiat może realizować asystencję osobistą samodzielnie lub powierzać realizację podmiotom wpisanym do Rejestru realizatorów prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewodę, w udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych systemie teleinformatycznym. Może też zawierać z gminami porozumienia w sprawie realizacji asystencji osobistej. Projekt określa podmioty, które mogą uzyskać wpis do Rejestru realizatorów asystencji osobistej (organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

³ O którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 193 oraz poz. 1234).

i o wolontariacie⁴, lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, jeśli spełni wymogi określone w projekcie (rozdział 8, art. 51-63).

Rozdział 9 projektu (art. 64-66) określa zadania i kwalifikacje koordynatora asystencji osobistej. Koordynator dokonuje ewaluacji świadczenia asystencji osobistej, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (art. 49 projektu). Realizator zatrudnia koordynatorów i organizuje ich pracę (art. 61 pkt 1 i art. 65 projektu).

Rozdział 10 projektu (art. 67-77) reguluje zasady zawarcia kontraktu o świadczenie asystencji osobistej, określa elementy kontraktu oraz zasady jego obowiązywania (w tym rozwiązania kontraktu i jego wygaśnięcia). Asystencja osobista jest realizowana na podstawie kontraktu zawieranego pomiędzy: osobą uprawnioną do asystencji osobistej, realizatorem i asystentem osobistym. Kontrakt jest zawierany maksymalnie na okres, na który została wydana prawomocna decyzja administracyjna o przyznaniu prawa do asystencji osobistej. Kontrakt może być zawarty na podstawie umowy zlecenia w zakresie świadczenia asystencji osobistej albo umowy o współpracę w zakresie świadczenia asystencji osobistej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczną.

Użytkownik ma wpływ na wybór realizatora oraz asystenta osobistego (rozdział 11 projektu).

Zgodnie z art. 80 projektu (rozdział 12) asystent osobisty jest zobowiązany do sporządzania, w systemie teleinformatycznym, raportu ze świadczenia asystencji osobistej po wykonania usługi.

Zasady finansowania asystencji osobistej i zadania władz publicznych związane z asystencją osobistą zostały określone w rozdziale 13 projektu (art. 81-90). Asystencja osobista oraz koszty jej obsługi są finansowane z budżetu państwa. Powiat jest obowiązany zapewnić asystencję osobistą w obszarze swojej właściwości terytorialnej. Organizacja i realizacja asystencji osobistej jest wykonywana przez powiat jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 14 projektu (art. 91-100) zawiera postanowienia dotyczące kontroli asystencji osobistej. Powiat raz na rok przeprowadza kontrolę realizacji asystencji osobistej. Kontrola ma charakter kompleksowy i obejmuje całość realizowanej asystencji osobistej w okresie sprawozdawczym. Powiat może też przeprowadzać kontrole doraźne.

Rozdział 15 zawiera postanowienia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków określonych w proponowanej ustawie (art. 101). Kary nakłada wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Projekt zakłada zmianę ustaw: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych⁵, z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych⁶, z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług⁷, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 1338.

⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2025 r. poz. 350, ze zm.

⁷ Dz. U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.

finansowanych ze środków publicznych⁸, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁹ oraz z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym¹⁰.

Projekt zawiera przepisy przejściowe (rozdział 17). Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali innych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na to, że projekt poselski w znacznym zakresie powtarza rozwiązania przewidziane w rządowym projekcie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami¹¹, nie ma potrzeby ponownego przedstawiania analiz porównawczych dotyczących rozwiązań zagranicznych. W dokumentach rządowych zawarto kompletne opracowania w tym zakresie¹². W dokumentach tych można znaleźć szeroką analizę systemów asystencji osobistej w wybranych państwach europejskich oraz rozwiązania funkcjonujące za granicą w obszarze przygotowania i wsparcia zawodowego osób nadzorujących pracę asystentów. Z tego względu niniejsza opinia odwołuje się do ustaleń zawartych w tych dokumentach, bez ich powtarzania.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt tworzy i reguluje nową instytucję prawną – asystencję osobistą osoby niepełnosprawnej. W związku z tym planuje się wprowadzenie szeregu rozwiązań prawnych dotyczących kwestii merytorycznych (np. typ trójstronnej umowy nazwanej kontraktem dotyczącym asystencji osobistej; rodzaj decyzji administracyjnej – decyzja o przyznaniu prawa do asystencji osobistej) oraz proceduralnych (np. wyodrębnienie procedury w celu ustalenia potrzeby asystencji osobistej i zakresu tej potrzeby wobec określonej osoby, utworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi asystencji osobistej i dokonywanie czynności

⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 146, ze zm., dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej.

⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.

¹⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 1848.

¹¹ Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami: <https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami4> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 5 XII 2025 r.].

¹² Zob. Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (UD168), s. 155, <https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami4> oraz Ocena Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia w sprawie supervizji asystencji osobistej, s. 236, <https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami4>.

w ramach tego systemu). Ze względu na obszerność zaproponowanych rozwiązań (zob. pkt II opinii) poniżej omówiono wybrane zagadnienia.

Używane w tytule i w tekście określenie „osoba z niepełnosprawnością” zostało w art. 2 ust. 1 pkt 8 projektowanej ustawy zdefiniowane jako „osoba niepełnosprawna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Definicja ta nie wprowadza więc dodatkowej treści poza odesłaniem do już stosowanego odmiennego określenia. Nie odpowiada to regułom wyrażonym w § 8 ust. 2 i § 9-10 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”¹³, w szczególności temu, że do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń (§ 10). Może to wprowadzać w błąd i utrudniać interpretację ustawy, zwłaszcza w związku z wnioskiem składanym i rozpatrywanym w odniesieniu do „osoby z niepełnosprawnością”, która musiała być wcześniej uznana za „osobę niepełnosprawną” przez Zespół wydający decyzję, żeby stać się „osobą z niepełnosprawnością”. Analogiczne wątpliwości dotyczą pojęcia „realizator” (np. w odniesieniu do „powiatu”: art. 2 ust. 1 pkt 9, art. 26 ust. 4, art. 78 ust. 1 projektu).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 projektu asystencja osobista to zorganizowana forma indywidualnego wsparcia osoby z niepełnosprawnością, polegająca na wsparciu tej osoby w wykonywaniu codziennych czynności, poruszaniu się oraz uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Takie określenie nie oddziela wyraźnie asystencji osobistej od innych świadczeń o charakterze socjalnym, związanych ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, szczególnie świadczeń z pomocy społecznej i świadczenia wspierającego. W projekcie ustalony jest jedynie stosunek do niektórych form wsparcia niepieniężnego w formie pobytu w określonych placówkach (art. 45-47 projektowanej ustawy). Powodują one obniżenie przewidzianego wymiaru asystencji osobistej, ale bez określenia istotnych kwestii szczegółowych (np. długość uwzględnianego pobytu; możliwość zmiany asystenta osobistego lub realizatora, jeżeli byłyby to miejsca oddalone od dotychczasowych miejsc świadczenia asystencji osobistej). Pokrywają się natomiast kryteria orzekania o potrzebie asystencji osobistej i jej zakresie z orzekaniem o poziomie potrzeby wsparcia (konieczność wsparcia przez inną osobę – art. 4b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że one „służą innym celom”. Wprowadzenie rozwiązania w zaprojektowanym kształcie rozszerza zatem zakres możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, lecz nie przyczynia się do ich uporządkowania.

Prawo do asystencji osobistej ma być ustalane w drodze odrębnej procedury (rozdział 4 projektu), przeprowadzanej w ramach wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności działającego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Inaczej niż przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia dla celów świadczenia wspierającego, nie wprowadzono regulacji tej kwestii do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

¹³ Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zależnie od sytuacji osób potrzebujących asystencji można będzie wyróżnić: i) orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności, ewentualnie wraz ze wskazaniem (art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), ii) decyzję o prawie do asystencji osobistej (art. 12 i nast. projektu) oraz zazwyczaj iii) decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (art. 6b³ i nast. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Asystencję osobistą ustala się miesięcznie w wymiarze co najmniej 20 godzin (art. 10 projektu). Struktura podmiotów i umów, które mają zapewnić realizację asystencji osobistej, jest złożona (zob. np. art. 8 ust. 2 projektu, w którym nie wskazano szczegółowego zakresu odpowiedzialności w zakresie danych osobowych). Zgodnie z art. 51 projektu asystencję osobistą organizuje i realizuje powiat właściwy dla miejsca zamieszkania lub przebywania osoby z niepełnosprawnością. Powiat może realizować asystencję osobistą samodzielnie lub może powierzać realizację asystencji osobistej podmiotom wpisanym do Rejestru realizatorów prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewodę, w udostępnionym przez ZUS systemie teleinformatycznym, albo zawierać z gminami porozumienia na realizację asystencji osobistej. Projekt dzieli realizatorów na dwie grupy, przy czym jedna tylko jest wpisywana do Rejestru realizatorów, a na drugiej (powiaty) spoczywa obowiązek organizowania i realizowania asystencji osobistej. W projektowanym art. 63 ust. 4 przewidziano zakaz powierzenia przez realizatora realizacji asystencji osobistej innemu podmiotowi.

Projekt zakłada utworzenie nowych grup zawodowych: koordynatorów (zatrudnianych na podstawie umowy o pracę), superwizorów asystencji osobistej, a przede wszystkim – asystentów osobistych, wpisanych do dedykowanego im rejestru. Definicja ustawowa (art. 2 ust. 1 pkt 2 projektu) za asystenta osobistego uznaje osobę fizyczną świadczącą osobiście asystencję osobistą na rzecz użytkownika, wpisaną do Rejestru asystentów osobistych. Projekt określa zadania i uprawnienia tych osób. Można je uznać za wzorowane na uprawnieniach pracowniczych: urlop (ze wskazaniem jego wymiaru, lecz nie sposobu ustalania terminu wykorzystania urlopu) lub limitowanie czasu pracy (art. 36 projektu: 276 godzin miesięcznie, z uwzględnieniem łącznej liczby godzin świadczonych na rzecz wszystkich użytkowników, czyli z założenia ponad pracownicze normy czasu pracy). Zgodnie z art. 44 projektowanej ustawy asystent świadczy wsparcie pod kierunkiem użytkownika (por. art. 22 § 1 – 1² Kodeksu pracy).

Projekt przewiduje, że asystencja osobista jest realizowana na podstawie tzw. kontraktu. Z art. 67 ust. 1 projektu wynika, że ma to być umowa trójstronna zawierana pomiędzy osobą uprawnioną do asystencji osobistej, realizatorem oraz asystentem osobistym. Wymaganą minimalną treść kontraktu określa art. 68 ust. 1 projektu. Będzie to zatem typ umowy nazwanej. Wątpliwości mogą budzić stosunek między art. 68 ust. 1 projektowanej ustawy, który zawiera elementy przedmiotowo istotne nowego typu umowy, a projektowanego art. 68 ust. 3, który przewiduje, że kontrakt „może być zawarty na podstawie umowy:

1) zlecenia w zakresie świadczenia asystencji osobistej albo

2) o współpracę w zakresie świadczenia asystencji osobistej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna”.

Niejasny jest stosunek „kontraktu” zawieranego „na podstawie umowy” zlecenia lub o współpracę do norm prawnych dotyczących umów zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Brzmienie projektowanego przepisu sugeruje, że „kontrakt” i „umowa zlecenia” albo „umowa o współpracę” są to odrębne umowy, tymczasem wydaje się, że tylko jedna umowa może i powinna określać warunki wykonywania asystencji osobistej w danej sytuacji.

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego¹⁴ (dalej: k.c.) przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Tak określony w Kodeksie cywilnym przedmiot umowy nie wydaje się odpowiedni wobec treści umowy, która ma obejmować wykonywanie asystencji osobistej. Na podstawie art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (bez rozróżnienia, czy świadczenie usług następuje w ramach działalności gospodarczej, czy poza nią). Jednak w projektowanych przepisach art. 67 i nast. uregulowano świadczenie usług związanych z asystencją osobistą. Jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii może mieć w konkretnych przypadkach wpływ na ustalenie zakresu odpowiedzialności za szkody (zwłaszcza wykonawcy zlecenia – por. art. 742, 743, 745 k.c., które miałyby znaleźć odpowiednie zastosowanie do analizowanej umowy) lub rozliczenia stron po jego zakończeniu (zob. projektowany art. 75 ust. 2).

Do kontraktu mogą odnosić się dostrzegalne w praktyce obrotu prawnego problemy na tle stosowania art. 5 Prawa przedsiębiorców¹⁵, zgodnie z którym nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza określonej części minimalnego wynagrodzenia. Wiąże się z tym brak obowiązku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Projekt nie określa jednoznacznie skutków woli stron zawarcia kontraktu w ramach tego rodzaju działalności.

Projektowany przepis art. 69 określa przypadki, w których realizator może odmówić zawarcia kontraktu z asystentem osobistym. Można przyjąć, że *a contrario* wynika z niego, że w pozostałych przypadkach realizator nie może odmówić zawarcia umowy (np. w związku z trwającym konfliktem lub informacjami o planach asystenta, które wkrótce uniemożliwią świadczenie asystencji). Projekt nie określa skutków sytuacji, gdy nie dochodzi do zawarcia kontraktu mimo starań użytkownika lub osoby uprawnionej do asystencji osobistej (np. niedostępność akceptowalnych asystentów osobistych, brak woli lub możliwości ze strony realizatora).

Według uzasadnienia projektu „Kontrakt będzie zawierany na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę. Istotne jest, że będzie musiał być on świadczony osobiście (ust. 1)”. W projektowanych przepisach brakuje jednak wyraźnego postanowienia w tej kwestii (por. definicja asystenta, w której jest mowa o osobistym świadczeniu asystencji, ale bez odniesienia do danego kontraktu –

¹⁴ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.

¹⁵ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2025 r. poz. 1480.

art. 2 ust. 1 pkt 2 projektu), a art. 68 ust. 1 pkt 10 projektu przewiduje, że kontrakt określa „wskazanie sposobu organizacji zastępstwa za asystenta osobistego, w przypadku gdy czasowo nie będzie on zdolny do świadczenia asystencji osobistej”. Przesłanki zastępstwa są określone wąsko („brak zdolności asystenta osobistego”). Mogą więc powstać wątpliwości w bardziej złożonych sytuacjach (np. konieczność sprawowania przez niego opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny). Zgodnie z art. 68 ust. 2 projektowanej ustawy w takich sytuacjach powinien być zawarty odrębny kontrakt, co może być w praktyce trudne w pilnych sytuacjach.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 i art. 72 projektowanej ustawy oświadczenia rozwiązujące kontrakt wymagają złożenia ich w systemie teleinformatycznym. Projekt nie odnosi się do podania oświadczenia do wiadomości pozostałym stronom kontraktu, mimo że zakłada, że nie wszyscy użytkownicy mają bezpośredni dostęp do systemu teleinformatycznego (por. projektowany art. 83 ust. 1).

Trudności interpretacyjne może wywołać również art. 85 ust. 2 projektu. Jeżeli po zmianie sposobu realizacji asystencji osobistej przez powiat (zmianie realizatora) użytkownik oraz asystent osobisty zdecydują się kontynuować współpracę, „kontrakt trójstronny jest kontynuowany z uwzględnieniem zmiany realizatora”. Nie jest jasne, czy nowy realizator wchodzi w miejsce dotychczasowego z mocy prawa (może powstać kwestia rozliczeń między stronami), czy też ma być zawarty nowy kontrakt.

Zakłada się możliwość jednoczesnej asystencji osobistej przez więcej niż jednego asystenta, ale nie uregulowano statusu asystencji osobistej świadczonej na zasadach wynikających z projektu do samodzielnie organizowanego zapewniania wsparcia, nawet pomiędzy stronami kontraktu (np. na ile można korzystać dodatkowo ze wsparcia tego samego asystenta; dopuszczalność dodatkowych opłat związanych z realizacją kontraktu). W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że wysokość wynagrodzenia będzie ustalana przez realizatora lub użytkownika, w przypadku gdy to on samodzielnie będzie zatrudniał asystenta, na podstawie stawki godzinowej i liczby godzin asystencji określonej w kontrakcie (art. 37). Nie jest to spójne z zakresem projektu, który nie przewiduje samodzielnego zatrudniania asystenta przez użytkownika, a zgodnie z art. 37 projektu wynagrodzenie asystenta osobistego ustalane jest na podstawie liczby godzin świadczenia asystencji osobistej określonej w kontrakcie oraz odpowiedniego poziomu stawki godzinowej. Projekt określa stawki godzinowe asystencji osobistej i wprowadza mechanizm ich corocznej waloryzacji co najmniej o prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok poprzedzający, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wskaźnikiem prognozowanym a wskaźnikiem rzeczywistym (art. 21 ust. 6 i 7 projektu).

Poważne wątpliwości budzi status asystentów osobistych i obowiązki realizatorów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Mimo że w art. 68 ust. 3, który przewiduje, że kontrakt wiąże się z umową zlecenia lub o współpracę z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, w art. 104 i art. 106 projektu zamieszczono przepisy sugerujące utworzenie nowego tytułu ubezpieczeń, odrębnego od wykonywania umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) i prowadzenia pozarolniczej działalności (art. 6

ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Istnieją wątpliwości, czy asystentów osobistych należałoby traktować jak zleceniobiorców i przedsiębiorców, czy powyższy status stwarza osobny tytuł ubezpieczenia. Taka interpretacja wywołuje jednak wątpliwości, ponieważ regulacja wskazanego odrębnego tytułu nie jest pełna (por. projektowany art. 6 ust. 4d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zdaje się nie wprowadzać nowej treści). Na przykład jako płatnika składek wyraźnie wskazano realizatora (w stosunku do wszystkich asystentów osobistych – zob. także art. 61 pkt 6 i 8 projektu), a co do zasady osoby prowadzące działalność gospodarczą są płatnikami składek na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w projektowanym art. 66 ust. 1 pkt 28e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej¹⁶ ma być kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób, pobieranego z tytułu świadczenia osobiście asystencji osobistej (projektowany art. 81 ust. 8 pkt 9e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Jest to odrębny sposób określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne niż w przypadku innych osób prowadzących pozarolniczą działalność. W związku z tym nie jest jasne, czy do asystentów osobistych prowadzących działalność gospodarczą należałoby stosować przepisy o ustalaniu podstawy wymiaru składek na ogólnych zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą i ewentualnie w jakim zakresie. Jeśli asystent osobisty nie miałby być osobnym tytułem ubezpieczeń społecznych (zob. projektowany art. 6 ust. 4d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), to na podstawie art. 77 projektu płatnik składek nie uzyska pełnego potrzebnego mu zakresu informacji (zob. art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Uprawnione do asystencji osobistej zasadniczo mają być osoby do ukończenia 65. roku życia (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 projektu). Według uzasadnienia projektu program resortowy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w kolejnych latach obejmie seniorów w większym stopniu, aby zapewnić osobom powyżej 65. roku życia dostęp do wsparcia. Natomiast osoby korzystające dziś z programu resortowego zostaną w znaczącej części objęte asystencją ustawową. Wywołuje to wątpliwości z punktu widzenia zasady równości ze względu na wiek w ramach grupy osób potrzebujących asystencji osobistej, gdyż jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu rozwiązania w ramach programu mają charakter konkursowy lub regionalny. Nie zapewniają trwałych i powszechnych warunków realizacji wsparcia.

Projekt wymaga udoskonaleń redakcyjno-technicznych (np. art. 24 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 4 i ust. 5, art. 37, art. 42 ust. 1, przedmiot regulacji i systematyka w art. 63, art. 70 ust. 2, spójność brzmienia art. 72 i art. 73, tytuł ustawy w art. 103).

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

¹⁶ „Asystenci osobiści, w rozumieniu w ustawy z dnia ... o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (Dz. U. ...), z wyłączeniem asystentów osobistych użytkowników, których prawo do asystencji osobistej ulega zawieszeniu na podstawie art. 45 ust. 1 tej ustawy;”.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁷. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu¹⁸.

2.

Opiniowany projekt dotyczy prawa do ochrony życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Proponowane zmiany działają na korzyść zainteresowanych, obejmują także rozmaite kategorie cudzoziemców i nie nasuwają wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

Należy odnotować tutaj art. 45 ust. 1 projektu, który stanowi, że prawo do asystencji osobistej ulega zawieszeniu na czas przebywania użytkownika w zakładzie karnym, areszcie śledczym, w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich; w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) dotyczące więźniów niepełnosprawnych. ETPC sformułował w tym zakresie w szczególności następujące zasady: „w przypadku gdy władze zdecydują się na umieszczenie i przetrzymywanie osoby niepełnosprawnej w warunkach pozbawienia wolności, powinny wykazać się szczególną starannością w zagwarantowaniu warunków odpowiadających szczególnym potrzebom wynikającym z jej niepełnosprawności. (...) pozostawienie osoby z poważną niepełnosprawnością fizyczną, tak aby zmuszona była do polegania na współwięźniach w zakresie pomocy przy korzystaniu z toalety, kąpeli, ubieraniu się i rozbieraniu przyczyniło się do ustalenia, że warunki pozbawienia wolności były równoznaczne z poniżającym traktowaniem (...)” (wyrok w sprawie *Grimailovs p. Łotwie*, 6087/03, z 25.06.2013 r., par. 151 i 153; zob. także m.in. wyrok w sprawach: *D.G. p. Polsce*, 45705/07, z 12.02.2013; *Bayram p. Turcji*, 7087/12, z 04.02.2020).

Władze krajowe nie mają obowiązku zapewnienia prawa do asystencji osobistej osobom pozbawionym wolności, muszą jednak zapewnić odpowiednią pomoc osobom niepełnosprawnym przy codziennych czynnościach w warunkach pozbawienia wolności.

¹⁷ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (przedstawicielki wnioskodawców: poseł Katarzyna Ueberhan i poseł Maja Nowak)*, opinia BEOS z 7 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2223/25.

¹⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (przedstawicielki wnioskodawców: poseł Katarzyna Ueberhan i poseł Maja Nowak) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 7 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2226/25.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt będzie oddziaływał na:

- osoby z niepełnosprawnością, będące głównymi beneficjentami tej ustawy (Wnioskodawcy zakładają, że docelowo może to być ok. 150 tys. osób),
- osoby opiekujące się beneficjentami ustawy (szacuje się, że jest to ok. 500 tys. osób),
- asystentów osobistych – planuje się, że będzie to ok. 225 tys. osób,
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych),
- wojewodów,
- wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
- władze powiatowe,
- władze gminne,
- organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne realizujące zadania asystencji osobistej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Ministra Sprawiedliwości.

B. Wpływ na społeczeństwo:

Wnioskodawcy w uzasadnieniu i DSR wskazują przede wszystkim na pozytywne skutki społeczne projektowanej ustawy. Podkreślają korzyści, jakie przyniesie ona dla osób z niepełnosprawnością, członków ich rodzin oraz rynku pracy.

Pozytywny wpływ na rynek pracy miałby wyrażać się przede wszystkim poprzez:

- zwiększenie liczby miejsc pracy związanych z asystencją osobistą osób z niepełnosprawnością,
- umożliwienie podjęcia pracy lub zwiększenia aktywności na rynku pracy osobom z niepełnosprawnością wymagającym asystenta osobistego,
- umożliwienie osobom opiekującym się niepełnosprawnym podjęcia lub rozszerzenia aktywności zawodowej, wprowadzenie ustawy szczególnie pozytywnie w tym zakresie powinno oddziaływać na podniesienie aktywności kobiet, które obecnie w większości zajmują się niepełnosprawnymi członkami rodzin.

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z asystencji osobistej, poza korzyściami w postaci poprawy dobrostanu emocjonalnego, podniesienia pewności siebie, stymulowania do większej aktywności fizycznej, zwiększenia ich otwartości i samodzielności, powinny zwiększyć aktywność w życiu społeczności lokalnej oraz ewentualnie podjąć aktywność zawodową.

W Polsce jest ok. 4 mln osób, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności¹⁹, z tego prawie 30% to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym. Według uzasadnienia projektu ta grupa w I kwartale 2024 r. liczyła ponad 1 181 tys. osób. Mając na uwadze przytoczone dane, należy stwierdzić, że propozycje ustawowe odnoszą się do bardzo wąskiej grupy osób (w stosunku do ogółu osób z niepełnosprawnością jest to ok. 3,7%, a w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ok. 15% tej populacji).

Art. 9 projektu określa ograniczenie wiekowe osób z niepełnosprawnością uprawnionych do asystencji osobistej, co może stwarzać obawy, że osoby z innych grup wiekowych nie będą mogły liczyć na odpowiednie w stosunku do ich potrzeb wsparcie publiczne.

Projekt przewiduje profesjonalizację osób wykonujących obowiązki asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, co należy uznać za działanie oczekiwane społecznie. Jednocześnie wprowadza ograniczenia w zakresie udzielania świadczenia asystencji osobistej. Rozdział 10 projektu zakłada, że osoba będąca asystentem wykonuje pracę na podstawie kontraktu, przy czym przepisy regulujące szczegółowo przedmiot kontraktu oraz prawa i obowiązki stron mogą powodować brak stabilizacji zatrudnienia dla asystentów, co w przypadku stawiania na profesjonalizację świadczeń może być działaniem nieskutecznym. Zważywszy, że wymiar asystencji osobistej może wynosić od 20 do 240 godzin miesięcznie (art. 10 ust. 1 projektu), formuła kontraktu jako podstawa świadczenia asystencji osobistej wydaje się mało przejrzysta i może prowadzić do dużej fluktuacji osób wykonujących to zajęcie.

W ramach skutków społecznych opiniowanej ustawy należy także zwrócić uwagę na zasady finansowania wprowadzanej usługi. Zgodnie z art. 84 projektu, asystencja osobista i koszty jej obsługi mają być finansowane z budżetu państwa. Rozwiązanie to ma być kierowane do osób niepełnosprawnych, których potrzebę wsparcia określono na co najmniej 80 punktów w skali poziomu potrzeb wsparcia. Jednocześnie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym²⁰ dała prawo do świadczenia wspierającego, którego celem jest udzielenie osobom z niepełnosprawnością pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Kwota tego świadczenia jest wysoka i – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia²¹ – dla osób, które zgodnie z projektem mogą otrzymać asystencję osobistą, może wynieść od 80% do 220% renty socjalnej. Oznacza to kumulację świadczeń dla tej grupy osób. Dla osób, których potrzebę wsparcia określono na najwyższym poziomie i którym przyznano by 220 godzin asystencji, łączna miesięczna kwota wsparcia finansowanego z budżetu wynosiłaby od 15 893,6 zł (przy stawce 49 zł za godzinę asystencji, tj. ok. 191 tys. zł rocznie) do 17 333,6 zł (przy stawce 55 zł za godzinę,

¹⁹ *Osoby niepełnosprawne w 2023 r.*, GUS, Informacje sygnałne, Warszawa 2024, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoeczna/osoby-niepelnosprawne-w-2023-roku,26.6.html>.

²⁰ Dz. U. poz. 1429 ze zm.

²¹ Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości od 220% renty socjalnej do 40% renty socjalnej.

tj. ok. 208 tys. zł rocznie). Porównując te kwoty wsparcia z innymi rozwiązaniami w zakresie polityki społecznej, dotyczącymi czy to wsparcia osób niepełnosprawnych czy usług świadczonych w ramach pomocy społecznej osobom starym lub chorym (a w praktyce często scedowanie na rodzinę kosztów pobytu osoby chorej lub niedołążnej w odpowiednim typie domu pomocy społecznej), powyższe świadczenia należy uznać za bardzo wysokie.

C. Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych projektu wzięło udział 139 uczestników. Prawie 90% ankietowanych opowiedziało się zdecydowanie za potrzebą przyjęcia tej ustawy, z tym że tylko 61,2% akceptowało rozwiązania zawarte w projekcie. Niecałe 3% było przeciwnych przyjęciu ustawy i nie akceptowało rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Spośród biorących udział w konsultacjach 43% to osoby, które są zainteresowane tą regulacją, bo dotyczy ich bezpośrednio.

Wśród komentarzy do projektu wskazywano zarówno na niepełną – zdaniem respondentów – realizację Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych²², jak i wyrażano obawy co do zakresu podmiotowego regulacji²³, poruszając jednocześnie problem orzecznictwa o niepełnosprawności. Zwracano również uwagę na zbieg świadczeń wspierających osoby niepełnosprawne występujący w tym projekcie²⁴.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Zgodnie z analizą przedstawioną przez Wnioskodawców w DSR projektowana ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami będzie oddziaływać w sposób bezpośredni i pośredni na gospodarkę, przede wszystkim poprzez rynek pracy oraz sytuację gospodarstw domowych.

Wnioskodawcy wskazują, że kluczowym skutkiem regulacji jest zapewnienie asystencji osobistej w formule ustawowej dla docelowo około 150 tys. użytkowników. Umożliwienie korzystania z asystencji w stabilnym, gwarantowanym prawem trybie, ma sprzyjać podjęciu lub zwiększeniu intensywności różnych form aktywności zawodowej przez tę grupę osób lub jej część. Równolegle ustawa przewiduje zapewnienie asystencji osobistej w stabilniejszej niż dotychczas formule programowej. W tym trybie usługi asystenta ma otrzymywać około 75 tys. osób z niepełnosprawnościami, również z założeniem, że dostęp do asysty pozwoli im wejść na rynek pracy lub zwiększyć zaangażowanie zawodowe. Trzecią wyróżnioną w DSR kategorią adresatów skutków gospodarczych są osoby stale wspierające oraz bliscy użytkowników asystencji osobistej – szacowane łącznie na około 500 tys. osób. Wnioskodawcy zakładają, że dzięki odciążeniu ich od części obowiązków opiekuńczych asystencja umożliwi im podjęcie pracy, powrót na rynek lub zwiększenie wymiaru zatrudnienia.

²² ID komentarza: 84864.

²³ ID komentarza: 83539; 90355.

²⁴ ID komentarza: 85109.

Łącznie oznacza to, że regulacja może oddziaływać na sytuację zawodową około 725 tys. osób: około 225 tys. użytkowników asystencji osobistej (w formule ustawowej i programowej) oraz około 500 tys. członków ich rodzin i osób stale wspierających²⁵. Wnioskodawcy wiążą z tą populacją potencjał wzrostu aktywności zawodowej²⁶.

Przyjmując wyłącznie pomocniczo scenariuszową analizę wrażliwości, można zilustrować skalę możliwych zmian na rynku pracy. Jeżeli na rynek pracy wróciłoby lub zwiększyło aktywność 10% tej populacji, oznaczałoby to około 72,5 tys. dodatkowych pracowników lub osób zwiększających swoją podaż pracy (np. podejmując pracę na część etatu). Przy założeniu, że aktywizacja dotknęłaby 25% tej populacji, efekt wyniósłby około 181,3 tys. osób, natomiast przy 50% – około 362,5 tys. osób²⁷. Nie są to prognozy, lecz ilustracja rzędu wielkości potencjalnej zmiany, wynikającej z założeń Wnioskodawców dotyczących wpływu asystencji na możliwość podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin. Rzeczywista skala efektu będzie zależać od faktycznej dostępności asystentów, liczby przyznanych godzin oraz sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Od skutków po stronie użytkowników i ich rodzin należy odróżnić skutki po stronie samego sektora usług asystenckich. Wnioskodawcy zakładają, że ustawa stworzy trwały segment zatrudnienia dla około 225 tys. osób świadczących asystencję osobistą, łącząc adekwatne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie wynikające z formuły ustawowej i unormowanej formuły programowej. W bezpośredni sposób oznacza to utworzenie dużego, sformalizowanego sektora rynku pracy, który w przewidywalnej przyszłości nie będzie podlegał presji automatyzacji²⁸.

W efekcie spodziewany wpływ ustawy na rynek pracy został w DSR określony jako zdecydowanie pozytywny, zarówno po stronie tworzenia nowych miejsc pracy

²⁵ Zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych wskazują, że być może ustawa przez swoją konstrukcję nie wywoła tak pozytywnego skutków na rynku pracy jak szacowany w DSR (ID ankiety: 463778, 484108).

²⁶ Dotychczasowe badania naukowe zdają się potwierdzać to założenie: zob. P. Anand, P. Sevak, *The Role of Workplace Accommodations in the Employment of People with Disabilities*, "IZA Journal of Labor Policy" 2017, nr 6(12); Eurofound, *Disability and Labour Market Integration: Policy Trends and Support in EU Member States*, Eurofound Report, 2019; E. Olin, A. Dunér, *Careful Assistance? Personal Assistance Within the Family as Hybridization of Modern Welfare Policy and Traditional Family Care*, "ALTER" 2019, 2(13), s. 113-125.

²⁷ Dla porównania w drugim kwartale 2025 r. w Polsce populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 17 198 tys. osób a wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 56,7%. Dane za: GUS, *Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2 kwartale 2025 r.)*, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-bezrobotni-i-bierni-zawodowo-wyniki-wstepne-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-w-3-kwartale-2025-r-12.66.html>.

²⁸ Podobne wnioski płyną z badań naukowych, które wskazują, że wzrost publicznych nakładów na „social infrastructure” (w tym opiekę nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami) ma silny, mnożnikowy efekt zatrudnieniowy: przykładowa inwestycja na poziomie 2% PKB w sektor opieki zwiększa zatrudnienie o 2,4-6,1%, generując dużą liczbę nowych miejsc pracy w analizowanych krajach OECD. Autorzy wyraźnie traktują państwo jako kreatora popytu na pracę w sektorze opiekuńczym, argumentując, że takie wydatki tworzą trwałe miejsca pracy w usługach o wysokiej intensywności pracy, a niejedynie w pełni podatnych na automatyzację, za: J. De Henau, D. Perrons, S. Himmelweit, Z. Łapniewska, *Investing in the Care Economy: A Gender Analysis of Employment Stimulus in Seven OECD Countries*, <https://socialprotection-humanrights.org/resource/investing-care-economy-gender-analysis-employment-stimulus-seven-oecd-countries/>.

w sektorze asystencji, jak i po stronie aktywizacji zawodowej użytkowników i ich bliskich.

Wnioskodawcy zwracają także uwagę, że sektor usług asystenckich jest w praktyce silnie sfeminizowany, co potwierdzają dane z ewaluacji projektu „Aktywni niepełnosprawni”, według których 83% asystentów stanowiły kobiety. W tym kontekście rozwój usług asystencji osobistej może zwiększyć dostępność miejsc pracy dla tej grupy, zwłaszcza wśród kobiet pozostających poza rynkiem pracy z powodów rodzinnych²⁹. Wskazane w DSR dane dotyczące struktury bierności zawodowej kobiet sugerują, że część potencjalnej podaży pracy może zostać zagospodarowana przez nowo powstały sektor asystencji.

W DSR przedstawiono również szacunki finansowych korzyści dla rodzin, obywateli oraz gospodarstw domowych, wynikających z wprowadzenia asystencji osobistej. W ujęciu rocznym (w mln zł, w cenach z 2024 r.) korzyści te oszacowano na: 0,0 w roku zerowym; 0,0 w roku pierwszym; 1 282,7 w roku drugim; 2 341,8 w roku trzecim; 3 957,2 w roku piątym oraz 6 995,2 w roku dziesiątym. Łącznie, w horyzoncie dziesięcioletnim, korzyści policzalne dla gospodarstw domowych oszacowano na 41 024,4 mln zł. – zob. Tabela 1.

Tabela 1. Korzyści dla gospodarstw domowych wynikające z ustawy o asystencji osobistej (w mln zł, ceny z 2024 r.)

Rok realizacji	Korzyści dla gospodarstw domowych (mln zł, ceny z 2024 r.)
0	0,0
1	0,0
2	1 282,7
3	2 341,8
5	3 957,2
10	6 995,2
Łącznie 10 lat	41 024,4

Źródło: DSR złożony przez Wnioskodawców.

W odniesieniu do sektora dużych przedsiębiorstw oraz sektora MŚP Wnioskodawcy wskazują na istnienie pozytywnych skutków gospodarczych, które nie zostały wyrażone liczbowo. W szczególności podkreślono, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość (w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców) z powodu ogólnego wpływu ustawowej asystencji osobistej na rynek pracy. Poprzez zwiększenie możliwości podejmowania aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnościami oraz wspierających je członków rodzin regulacja ma pośrednio wspierać podaż pracy.

Przedstawione w DSR skutki gospodarcze koncentrują się przede wszystkim na oczekiwanym wzroście aktywności zawodowej użytkowników asystencji osobistej oraz członków ich rodzin, co stanowi jeden z głównych kanałów

²⁹ <https://wlaczeniespoleczne.pl/raporty>.

oddziaływania regulacji na rynek pracy³⁰. Ujęcie to jest zasadne, jednak oprócz wskazanych efektów warto zwrócić uwagę także na inne mechanizmy ekonomiczne, które mogą pojawić się w wyniku wdrożenia ustawy. Dotyczy to w szczególności wpływu na strukturę podaży pracy, potencjalnych efektów substytucji zatrudnienia między segmentami usług opiekuńczych, rozwoju szkoleń i mikroprzedsiębiorstw związanych z wykonywaniem usług asystenckich oraz profesjonalizacji sektora ekonomii społecznej.

Dodatkowym obszarem są zmiany kosztów i cen w usługach opiekuńczych, wynikające zarówno z nowych stawek wynagrodzeń, jak i rosnącego popytu na usługi kwalifikowane. W analizie warto uwzględnić również ryzyka gospodarcze, w tym trudność w rekrutacji odpowiedniej liczby asystentów, możliwość wypychania pracowników z innych sektorów usług oraz ograniczone zasoby organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za koordynację systemu. Ustawa może także generować skutki długookresowe, związane m.in. z trwałym zwiększeniem podaży pracy, rozwojem kompetencji opiekuńczych i wzmocnieniem lokalnych rynków pracy, które uzupełniają obraz oddziaływania regulacji na gospodarkę.

Przechodząc do konkretnych efektów, można założyć, że regulacja może pośrednio sprzyjać rozwojowi lokalnych usług szkoleniowych oraz mikroprzedsiębiorstw wspierających proces przygotowania asystentów osobistych. Wynika to z faktu, że ustawa wprowadza obowiązek ukończenia określonych szkoleń przed rozpoczęciem świadczenia usług, co tworzy stały i powtarzalny popyt na kształcenie dużej grupy nowych pracowników. W wielu regionach realizatorzy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne czy podmioty ekonomii społecznej, mogą nie dysponować własnym zapleczem szkoleniowym, co będzie skłaniało ich do zlecania tych zadań podmiotom zewnętrznym. W takich warunkach możliwy jest stopniowy rozwój firm szkoleniowych, niewielkich działalności gospodarczych oraz podmiotów specjalizujących się w usługach edukacyjnych związanych z asystencją osobistą. Jednocześnie skala tego zjawiska oraz ewentualne pojawienie się też dobrowolnych form certyfikacji szkoleń są na obecnym etapie trudne do oszacowania i będą zależeć od praktyki wdrożeniowej oraz lokalnych warunków rynkowych³¹.

W analizie należy również uwzględnić potencjalny wpływ regulacji na rozwój sektora ekonomii społecznej. Wnioskodawcy szacują, że liczba organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych realizujących asystencję osobistą może wzrosnąć z obecnych około 250 do około 500 w horyzoncie dziesięcioletnim, co wynika ze stabilnego, systemowego charakteru nowej usługi oraz z rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do jej świadczenia.

³⁰ Zob. S. Ananian, G. DellaFerrera, *A Study on the Employment and Wage Outcomes of People with Disabilities*, ILO Working Paper, 2024 r.; S. Beyer, *Economic Impact of Inclusion of Disabled Persons in the Labour Market*, Éditions universitaires européennes, 2017 r.; J. Heymann, M.A. Stein, M.R. de E. Moreno, *Disability and Equity at Work*, OUP USA 2014; E. Tompa et al., *Development and Implementation of a Framework for Estimating the Economic Benefits of an Accessible and Inclusive Society*, „Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal” t. 41 nr 3 (2021).

³¹ I. Ilkkaracan, *Decent Jobs Generation Through Investments in the Care Economy: A Policy Framework for Inclusive Labour Markets*, „The Indian Journal of Labour Economics” t. 67 nr 2 (2024).

Co więcej, wprowadzenie wieloletnich, powtarzalnych umów może sprzyjać profesjonalizacji części tego sektora, który dotychczas funkcjonował głównie w oparciu o krótkoterminowe projekty grantowe. W praktyce oznacza to możliwość bardziej stabilnego zatrudnienia, lepszego planowania inwestycji organizacyjnych oraz powstawania lokalnych ekosystemów usługowych opartych na współpracy JST, organizacji społecznych i podmiotów opiekuńczych. Proces ten może generować dodatkowy, pośredni popyt na usługi towarzyszące, takie jak księgowość, szkolenia, doradztwo operacyjne czy zaplecze techniczne, choć skala tego zjawiska będzie zależna od dynamiki wdrożenia oraz lokalnych warunków rynkowych³².

Z kolei wprowadzenie ustawowych stawek godzinowych za usługi asystencji osobistej początkowo na poziomie 49-55 zł będzie miało znaczenie dla kształtowania oczekiwań płacowych w segmencie usług opiekuńczych³³. Niezależnie od tego, czy stawki te okażą się wyższe, porównywalne czy niższe od dotychczasowych wynagrodzeń oferowanych na rynku prywatnym, mogą one wpływać na politykę wynagrodzeń podmiotów konkurujących o podobny personel oraz na sposób wyceniania usług w nowych kontraktach. W krótkim okresie może to prowadzić do renegocjacji stawek i warunków zatrudnienia w części instytucji publicznych i prywatnych³⁴, natomiast w dłuższym horyzoncie stawki programu mogą stać się jednym z kluczowych punktów odniesienia przy wycenie innych usług społecznych, takich jak opieka środowiskowa czy wsparcie dla osób starszych. Skala i kierunek tych zmian pozostają na obecnym etapie trudne do oszacowania i będą zależały od relacji stawek ustawowych do cen obowiązujących na rynku oraz od sytuacji na lokalnych rynkach pracy³⁵.

Regulacja może również generować efekty drugiego rzędu w postaci wzrostu popytu na usługi w branżach towarzyszących, choć są to zjawiska pośrednie, trudne do precyzyjnego oszacowania. W pierwszej kolejności dotyczy to usług transportowych: wykonywanie asystencji wiąże się z koniecznością częstych przejazdów asystentów i użytkowników (do pracy, szkoły, lekarza, urzędów, na zajęcia społeczne i rehabilitacyjne), co w praktyce zwiększa zapotrzebowanie na lokalny transport zbiorowy³⁶, przewozy specjalistyczne oraz usługi przewozowe o charakterze komercyjnym.

Regulacja wprowadza ponadto wymogi w zakresie odpowiedzialności cywilnej asystentów, co w naturalny sposób zwiększa znaczenie produktów ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem usług opiekuńczych.

³² Ibidem.

³³ Zob. J. Clemens, J.D. Gottlieb, *In the Shadow of a Giant: Medicare's Influence on Private Physician Payments*, „Journal of Political Economy” 2017, vol. 125, no. 1.

³⁴ Zob. A. Afonso, P. Gomes, *Interactions Between Private and Public Sector Wages*, European Central Bank Working Paper Series no. 971, November 2008.

³⁵ A. Afonso, P. Gomes, *Interactions Between Private and Public Sector Wages*, „Journal of Macroeconomics” 2014, t. 39.

³⁶ Usługi transportowe są kluczowe dla osób z niepełnosprawnościami w ich powrocie do aktywności zawodowej: A. Tessier, M.A. Clément, I. Gélinas, N. Boucher, C. Croteau, D. Morin, M. Turcotte, P. S. Archambault, *The Impact of Transportation on the Employment of People with Disabilities: a Scoping Review*, „Transport Reviews” 2024, t. 44, nr 1, s. 85-111; G. W. Bascom, K. M. Christensen, *The Impacts of Limited Transportation Access on Persons with Disabilities' Social Participation*, „Journal of Transport & Health” 2017, t. 7, s. 227-234.

Wszystkie te zjawiska mają charakter efektów drugiego rzędu: wynikają z rozbudowy i profesjonalizacji systemu asystencji osobistej, a nie z bezpośrednich obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa funkcjonujących w tych sektorach, a ich skala i trwałość będą w znacznym stopniu zależeć od praktyki wdrożeniowej oraz lokalnych warunków rynkowych.

Wdrożenie ustawy wiąże się z również z ryzykami. Pierwszym jest możliwość wystąpienia strukturalnego niedoboru kadr, wynikającego z konieczności pozyskania w krótkim czasie szacunkowo do docelowo 150 tys. asystentów osobistych. Ryzyko to ma silny wymiar geograficzny – o ile w dużych aglomeracjach barierą może być konkurencyjność stawek względem innych sektorów usług (tzw. *gig economy*), o tyle na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach kluczowym wyzwaniem będzie fizyczny brak zasobów ludzkich (niedopasowanie terytorialne)³⁷. Wymogi kwalifikacyjne oraz konieczność odbycia certyfikowanych szkoleń, choć niezbędne dla jakości usług, mogą w początkowej fazie tworzyć wąskie gardło podażowe, opóźniając faktyczną realizację przyznanych świadczeń. Ustanowienie atrakcyjnych stawek ustawowych za asystencję osobistą niesie ryzyko wystąpienia efektu drenażu kadr z innych segmentów systemu wsparcia³⁸.

W konsultacjach społecznych dotyczących projektowanej ustawy zgłaszano uwagi podkreślające pozytywny wpływ projektu na gospodarkę³⁹, lecz również pojawiły się głosy o niedostatecznej identyfikacji jego skutków w sferze gospodarczej przez Wnioskodawców⁴⁰.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawców projekt pociąga za sobą skutki finansowe dla jednostek sektora finansów publicznych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Poniżej przedstawiono szacunki przedłożone przez Wnioskodawców dotyczące skutków finansowych dla sektora finansów publicznych w ciągu kolejnych 10 lat, licząc od ewentualnego wejścia w życie projektowanej regulacji (zob. Tabela 2). Obliczenia pochodzą z DSR do projektu (pkt 6 DSR). Do obliczeń Wnioskodawcy przyjęli założenia, które w większości również uwzględnił rząd w Ocenie Skutków Regulacji do rządowego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (druk nr 1929)⁴¹. W zakresie dochodów Wnioskodawcy przyjęli następujące założenia:

- wpływy zwrotne do budżetu obliczono na bazie analizy struktury wydatków na wynagrodzenia, w szczególności na wynagrodzenia asystentów

³⁷ O regionalnie zróżnicowanych efektach centralnie ustalanych stawek wynagrodzenia w szeroko rozumianym sektorze zdrowia można przeczytać w: C. Propper, J. Van Reenen, *Can Pay Regulation Kill? Panel Data Evidence on the Effect of Labor Markets on Hospital Performance*, „Journal of Political Economy” 2010, vol. 118, no. 2.

³⁸ Zob. J. Lausev, *What Has 20 Years of Public-Private Pay Gap Literature Told Us?*, „Journal of Economic Surveys” 2014, vol. 28, no. 3.

³⁹ ID ankiety: 459570.

⁴⁰ ID ankiety: 474134, 444859.

⁴¹ Zob. <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=1929>.

osobistych, które według Wnioskodawców stanowią w pełnych latach świadczenia asystencji osobistej 86,9-91,4% całkowitych kosztów wdrażania ustawy,

- w części dochodowej ujęto wzrost dochodów jednostek sektora finansów publicznych z tytułu dotacji na koszty obsługi oraz dochody z tytułu odprowadzanych obowiązkowych danin związanych z wynagrodzeniami asystentów, wynagrodzeniami dla nowych etatów w MRPiPS oraz w urzędach wojewódzkich, a także z szacowanymi wpływami ze składek i PIT z wynagrodzeń będących wynikiem przewidywanej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin,
- w zakresie dochodów budżetu państwa ujęto szacunkowe zmniejszenie wpływów z podatku od towarów i usług, z tytułu wyłączenia usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi wynikających z projektowanej ustawy oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związaną.

W zakresie wydatków założono⁴², że koszty w odniesieniu do 2026 r. dotyczyć będą realizacji działań poprzedzających i przygotowawczych i ponoszone będą z Funduszu Solidarnościowego, natomiast asystencja osobista zacznie być świadczona przez asystentów osobistych od kwietnia 2027 r. W celu dokonania szacunku określono w poszczególnych latach⁴³:

- liczbę użytkowników świadczenia asystencji osobistej,
- średnią liczbę godzin miesięcznie na osobę,
- liczbę asystentów osobistych,
- stawkę asystenta osobistego.

Przyjęto założenia dla oszacowania wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na szkolenia dla asystentów osobistych, a także w zakresie zatrudniania koordynatorów i dokonano kalkulacji.

Ponadto oszacowano wydatki związane m.in. z:

- nowymi etatami w BON MRPiPS,
- nowymi etatami w Departamencie Informatyki MRPiPS,
- realizacją superwizji dla asystentów osobistych i doradztwa wzajemnego,
- zaprojektowaniem, wykonaniem, wdrożeniem, utrzymaniem i ciągłym rozwojem systemu IT tworzonym przez MRPiPS, który będzie wspierał Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w ustalaniu prawa osoby niepełnosprawnej do asystencji,
- certyfikacją nowych członków WZON,
- wydawaniem decyzji przez WZON,

⁴² W zakresie wydatków przyjęto założenia oparte na najbardziej aktualnych danych uzyskanych z wyników ustalania poziomu potrzeby wsparcia, danych z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, doświadczeń zdobytych w ramach realizacji pilotażu asystencji osobistej w ramach projektu unijnego (PO WER 2.6) pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, którego liderem było MRPiPS, jak również doświadczeń innych krajów europejskich we wdrażaniu asystencji osobistej (jak Słowenia, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania). Ponadto Wnioskodawcy wskazują, że w toku prac stworzono kilkadziesiąt roboczych wariantów porównawczych w zakresie kosztów wdrażania projektu.

⁴³ Szczegółowe dane, zob. DSR pkt 7.

- nowymi etatami w urzędach wojewódzkich w zakresie realizacji zadań przypisanych wojewodzie, a także w zakresie realizacji zadań przypisanych WZON,
- utworzeniem systemu IT w ZUS, jego utrzymaniem oraz zapewnieniem osobom z niepełnosprawnością w oddziałach ZUS dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku o przyznanie prawa do asystencji osobistej oraz pomocy w złożeniu tego wniosku drogą elektroniczną.

Ponadto należy dodać, iż poniższe wyniki oszacowano podobnie jak w rządowym projekcie w oparciu o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2025 r.*

Tabela 2. Szacunki przedłożone przez Wnioskodawców dotyczące skutków finansowych dla sektora finansów publicznych w ciągu kolejnych 10 lat licząc od ewentualnego wejścia w życie projektowanej regulacji

w mln zł	0 (2025)	1 (2026)	2 (2027)	3 (2028)	4 (2029)	5 (2030)	6 (2031)	7 (2032)	8 (2033)	9 (2034)	10 (2035)	Łącznie (0–10)
Dochody ogółem	0,0	0,0	955,5	1 720,7	2 202,4	2 714,5	3 204,1	3 782,1	4 201,2	4 431,3	4 670,5	27 882,3
budżet państwa – podatki	0,0	0,0	18,8	35,1	46,8	59,0	71,4	85,8	96,9	103,7	110,9	628,4
budżet państwa – utracone dochody (nowa pozycja zwolnienia z podatku VAT)	0,0	0,0	-29,4	-63,2	-96,4	-139,1	-187,7	-222,1	-247,3	-261,5	-276,1	-1 522,8
JST – podatki	0,0	0,0	106,4	199,1	265,1	334,1	404,3	486,0	548,8	587,8	628,2	3 559,8
JST – dochody z tytułu dotacji (koszty obsługi)	0,0	0,0	180,6	332,3	398,1	452,9	480,5	568,7	633,3	669,5	707,0	4 422,9

FUS – składki emerytalno-rentowe	0,0	0,0	472,2	844,0	1 101,3	1 395,6	1 699,6	1 996,7	2 208,0	2 319,3	2 434,8	14 471,5
NFZ – składki zdrowotne	0,0	0,0	186,3	332,9	432,8	543,9	652,7	769,0	852,8	898,1	945,2	5 613,7
Fundus z Pracy	0,0	0,0	8,4	16,5	22,3	27,8	34,0	40,0	44,4	46,7	49,2	289,3
Fundus z Solidarnościowy	0,0	0,0	12,2	24,0	32,4	40,3	49,3	58,0	64,3	67,7	71,3	419,5
Wydatki ogółem	0,0	21,9	2 343,8	3 824,9	5 002,0	6 307,2	7 551,0	8 912,3	9 906,4	10 469,6	11 051,4	65 390,5
budżet państwa	0,0	0,0	2 330,7	3 805,7	4 978,0	6 276,8	7 512,9	8 867,4	9 858,5	10 420,4	11 001,0	65 051,4
Cz. 85 - asystencja osobista – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów	0,0	0,0	1 805,5	3 322,7	4 423,1	5 661,8	6 864,8	8 124,5	9 047,5	9 563,7	10 099,5	58 913,1
Cz. 85 – koszty obsługi	0,0	0,0	180,6	332,3	398,1	452,9	480,5	568,7	633,3	669,5	707,0	4 422,9
Cz. 85 – koszty wydawania decyzji (WZON)	0,0	0,0	29,3	17,5	20,3	22,5	25,5	28,7	28,4	34,1	35,0	241,3
Cz. 85 – nowe zadania, z tego:	0,0	0,0	105,0	104,5	107,2	109,8	112,6	115,4	118,3	121,4	127,2	1 021,40

– wynagrodzenia i pochodne (WZON)	0,0	0,0	28,3	31,4	32,2	33,0	33,9	34,7	35,6	36,5	37,5	303,1
– wynagrodzenia i pochodne (UW)	0,0	0,0	18,9	20,9	21,5	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	202,3
– koszty utrzymania i wyposażenia	0,0	0,0	11,6	7,3	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	74,9
– koszt zakupu środków w transporcie dla WZON i koszty eksploatacji	0,0	0,0	3,0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	3,5	11,4
– koszty przeprowadzania kontroli	0,0	0,0	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	37,8
– koszty najmu dodatkowej powierzchni	0,0	0,0	39,4	40,4	41,4	42,4	43,4	44,5	45,6	46,8	48,0	391,9
Cz.44 – nowe zadania MRPiP S, z tego:	0,0	0,0	12,8	13,1	13,5	13,8	13,2	13,6	14,1	14,4	14,8	123,3
– wynagrodzenia i pochodne	0,0	0,0	3,5	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	37,1
– utrzymanie	0,0	0,0	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	26,1

nie i rozwój systemu IT do ustalenia prawa do asystencji osobistej												
— prowadzenie infolinii i serwisu dedykowanego	0,0	0,00	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,60	4,70	4,80	4,90	40,0
— koszty utrzymania i wyposażenia oraz wynajem dodatkowej powierzchni biurowej	0,0	0,0	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	16,1
— ewaluacja, działania informacyjne i promocyjne	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Cz. 73 – system IT i jego utrzymanie	0,0	0,0	197,5	15,6	15,8	16,0	16,3	16,5	16,9	17,3	17,5	329,4
Fundusz Solidarnościowy	0,0	21,9	13,1	19,2	24,0	30,4	38,1	44,9	47,9	49,2	50,4	339,1
— działania informacyjne i promocyjne	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

– zapewn ianie superwi zji i doradz twa wzajem nego	0,0	0,0	6,1	11,2	16,1	22,0	29,0	35,3	38,0	39,0	40,0	236,7
– szkolen ia dla superwi zorów i doradc ów wzajem nych, przeszk olenie użytkow ników	0,0	0,0	1,9	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,0	4,1	4,2	28,9
– szkole nia dla członk ów składo w orzeka jących	0,0	7,5	5,1	5,9	5,4	5,5	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	59,1
– system y teleinfor matycz ne zabezpi eczenia społecz nego, w tym zaproje ktowani e, wykona nie, wdroże nie system u teleinfor matycz nego do ustaleni a prawa do asysten cji osobist ej oraz jego	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4

utrzyma nie												
Saldo ogółem	0,0	-21,9	-1 388,3	-2 104,2	-2 799,6	-3 592,7	-4 346,9	-5 130,2	-5 705,2	-6 038,3	-6 380,9	- 37 508,2
budżet państw a	0,0	0,0	-2 341,3	-3 833,8	-5 027,6	-6 356,9	-7 629,2	-9 003,7	-10 008,5	-10 578,2	-11 166,2	- 65 945,8
JST	0,0	0,0	287,0	531,4	663,2	787,0	884,8	1 054,7	1 182,1	1 257,3	1 335,2	7 982,7
FUS	0,0	0,0	472,2	844,0	1 101,3	1 395,6	1 699,6	1 996,7	2 208,0	2 319,3	2 434,8	14 471,5
NFZ	0,0	0,0	186,3	332,9	432,8	543,9	652,7	769,0	852,8	898,1	945,2	5 613,7
Fundus z Pracy	0,0	0,0	8,4	16,5	22,3	27,8	34,0	40,0	44,4	46,7	49,2	289,3
Fundus z Solidar nością wy	0,0	-21,9	-0,9	4,8	8,4	9,9	11,2	13,1	16,4	18,5	20,9	80,4

Jak wynika z powyższych danych, wyraźna zmiana skali skutków finansowych dla sektora finansów publicznych widoczna będzie począwszy od drugiego roku obowiązywania projektowanej ustawy. W tym przypadku należy przyjąć, iż może to być rok 2027. Wówczas prognozowane dochody mogą wynieść łącznie 955,5 mln zł dla sektora, przy tym największy udział będą miały przychody FUS (tj. 49,4%). Z kolei po stronie wydatków widoczny jest wzrost do przewidywalnego poziomu 2 343,8 mln zł, co zwiększy łączny deficyt sektora o około 1 388,3 mln zł.

W całym rozpatrywanym okresie 10 lat przewidywane skutki finansowe wejścia w życie projektu dla sektora finansów publicznych mogą wynieść:

- po stronie dochodów – 27 882,3 mln zł (przy czym udział budżetu państwa z tytułu podatków wyniesie 628,4 mln zł, natomiast utracone dochody budżetu państwa (nowa pozycja zwolnienia z podatku VAT) wyniosą 1 522,8 mln zł),
- po stronie wydatków – 65 390,5 mln zł (przy udziale budżetu państwa na poziomie 99,5%),
- co oznacza łączny deficyt sektora w wysokości około 37 508,2 mln zł.

Należy również zgodzić się z założeniem przyjętym w projektowanej regulacji (zawartym również w projekcie rządowym) co do źródeł finansowania powyższych skutków. Wskazano, iż wydatki związane z dostępem do usług asystencji osobistej mogą zostać sfinansowane ze środków budżetu państwa, w szczególności z:

- części 44 – Zabezpieczenie społeczne w zakresie nadzoru i monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, systemów teleinformatycznych zabezpieczenia społecznego, w tym utrzymania i rozwoju systemu

teleinformatycznego do ustalenia prawa do asystencji osobistej, obsługi systemów teleinformatycznych zabezpieczenia społecznego, prowadzenia infolinii i serwisu dedykowanego, nowych etatów w BON MRPiPS, nowych etatów w Departamencie Informatyki, kosztów wynajmu, informacji i promocji asystencji osobistej; w całym rozpatrywanym okresie 10 lat wydatki konieczne do sfinansowania z tej części budżetu państwa mogą wynieść łącznie 123,3 mln zł;

- części 85 – Województwa w zakresie kosztów wynagrodzenia asystentów osobistych, kosztów obsługi, kosztów zatrudnienia koordynatorów, kosztów szkolenia asystentów, kosztów pracy WZON oraz kosztów pracy urzędów wojewódzkich, kosztów administracyjnych, organizacyjnych, związanych z ustalaniem prawa do asystencji, prowadzeniem Rejestru Realizatorów i Rejestru Asystentów, kosztów monitoringu, nadzoru, kontroli; w całym rozpatrywanym okresie 10 lat wydatki konieczne do sfinansowania z tej części budżetu państwa mogą wynieść odpowiednio 58 913,1 mln zł – asystencja osobista (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 4 422,9 mln zł – koszty obsługi, 241,3 mln zł – koszty wydawania decyzji WZON oraz 1 021,4 mln zł – nowe zadania;
- części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie utworzenia systemu IT i jego utrzymania oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku o przyznanie prawa do asystencji osobistej oraz pomocy w złożeniu tego wniosku drogą elektroniczną. W całym rozpatrywanym okresie 10 lat wydatki konieczne do sfinansowania z tej części budżetu państwa mogą wynieść 329,4 mln zł.

Planowane są także wydatki z Funduszu Solidarnościowego na szkolenia i egzamin dla członków składów orzekających, szkolenia ogólne dla użytkowników, szkolenia ogólne dla asystentów i przeszkolenie z ewakuacji, supervizję dla asystentów osobistych, organizację egzaminu dla supervizorów, doradztwo wzajemne dla użytkowników, szkolenia uzupełniające dla supervizorów i doradców wzajemnych. W całym rozpatrywanym okresie 10 lat wydatki konieczne do sfinansowania mogą wynieść 339,1 mln zł.

Należy jednak wskazać, że szacunki przedłożone przez Wnioskodawców odbiegają zarówno w zakresie dochodów, wydatków, jak i deficytu sektora od przedstawionych w rządowym projekcie (zob. OSR do rządowego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami), w którym w całym rozpatrywanym okresie 10 lat przewidywane skutki finansowe wejścia w życie rządowego projektu dla sektora finansów publicznych mogą wynieść:

- po stronie dochodów – 22 125,4 mln zł (przy czym udział budżetu państwa z tytułu podatków wyniesie 462,0 mln zł, natomiast utracone dochody budżetu państwa (nowa pozycja zwolnienia z podatku VAT) wyniosą 1 126,9 mln zł), tj. o 5 756,9 mln zł mniej,
- po stronie wydatków – 47 757,0 mln zł (przy udziale budżetu państwa na poziomie 98,8%), tj. o 17 633,5 mln zł mniej,

- co oznacza łączny deficyt sektora w wysokości około 26 453,5 mln zł, tj. o 11 054,7 mln zł mniejszy.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu nie przedstawiono wyliczonych skutków finansowych i kwantyfikowalnego ich wpływu na sektor finansów publicznych. Odniesiono się jednak w kilku komentarzach do oceny skutków finansowych wskazując, że nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów wdrożenia systemu asystencji osobistej⁴⁴; jest niedoszacowana i wymaga doprecyzowania, zwłaszcza w zakresie długofalowych wydatków, źródeł finansowania i mechanizmów zabezpieczających stabilność systemu⁴⁵; nakłady na projekt są zbyt niskie i dotyczą bardzo małej liczby beneficjentów⁴⁶.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja przyczyni się do zwiększenia obciążeń administracyjnych w zakresie formalnym i organizacyjnym (w tym technicznym) w ramach dostosowania do systemowego uregulowania w zakresie dostępu do usługi asystencji osobistej. Dodatkowe obciążenia powodujące zwiększenie liczby dokumentów oraz liczby procedur dotyczyć będą w szczególności:

- Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie całościowej koordynacji, monitorowania i nadzoru nad wdrażaniem ustawy i realizacją zadań o charakterze centralnym związanych z wdrażaniem ustawy (np. certyfikacja organizacji pozarządowych),
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie stworzenia i obsługi systemu teleinformatycznego asystencji osobistej,
- urzędów wojewódzkich w zakresie nadzoru, monitoringu i kontroli realizacji asystencji osobistej na poziomie wojewódzkim, a także prowadzenia Rejestru realizatorów i Rejestru asystentów,
- wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie ustalania i) poziomu wsparcia, ii) prawa do asystencji osobistej, na poziomie wojewódzkim,
- powiatów w zakresie organizacji i realizacji asystencji osobistej, w przypadku wyboru przez użytkownika,
- organizacji pozarządowych w zakresie realizacji asystencji osobistej, w przypadku zlecenia przez powiat (w tym wyboru przez użytkownika).

Warto podkreślić, że zwiększenie obciążeń może być jednak ograniczone przez przekazanie odpowiednich środków na realizację dodatkowych zadań związanych z wdrażaniem ustawy, przy czym ograniczenie obciążeń dotyczyć

⁴⁴ Zob. ID komentarza: 84864.

⁴⁵ Zob. ID komentarza: 87708.

⁴⁶ Zob. ID komentarza: 90571.

będzie w szczególności powiatów ponieważ realizacja asystencji osobistej ma być zadaniem zleconym powiatom z zakresu administracji rządowej, w pełni finansowanym ze środków budżetu państwa, a zatem nie obciążającym finansów samorządów.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Wskutek uchwalenia projektowanej ustawy powstanie i będzie szczegółowo uregulowana nowa instytucja prawna – asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym wskazano zakres osób uprawnionych do asystencji osobistej poprzez określenie wieku tych osób, a także wymóg posiadania odpowiedniej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia lub innego orzeczenia oraz posiadania decyzji o ustaleniu prawa do asystencji osobistej wydanych przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wprowadza się również szereg nowych rozwiązań prawnych dotyczących kwestii merytorycznych (np. typ trójstronnej umowy nazwanej – kontrakt dotyczący asystencji osobistej; rodzaj decyzji administracyjnej – decyzja o przyznaniu prawa do asystencji osobistej) oraz proceduralnych (np. wyodrębnienie procedury w celu ustalenia potrzeby asystencji osobistej i zakresu tej potrzeby wobec określonej osoby, utworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby asystencji osobistej i dokonywanie czynności w ramach tego systemu). Asystencję osobistą ma organizować i realizować powiat właściwy dla miejsca zamieszkania lub przebywania osoby z niepełnosprawnością. Powiat może realizować asystencję osobistą samodzielnie lub może powierzać realizację asystencji osobistej podmiotom wpisanym do Rejestru realizatorów prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewodę. Projekt przewiduje, że asystencja osobista będzie realizowana na podstawie tzw. kontraktu. Dopuszczalne jest również jego zawieranie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Charakter prawny kontraktu i jego skutki nie są precyzyjnie określone w projekcie. Wątpliwości budzi status asystentów osobistych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązki realizatorów w tym zakresie.

Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

2. Skutki społeczne: Opiniowana zmiana poprawi sytuację osób z niepełnosprawnością wyszczególnionych w projekcie. Grupa osób z niepełnosprawnością, która będzie mogła skorzystać z zaproponowanego wsparcia będzie ograniczona, a jednostkowe koszty wsparcia wysokie. Dodatkowo projekt kumuluje wsparcie dla wybranej grupy osób z niepełnosprawnością wynikające zarówno z tego projektu, jak i obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt nie stanowi dopełnienia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, dokonuje natomiast wyróżnienia jednej grupy – jest znacznie korzystniejszy niż obowiązujące zasady wsparcia udzielanego innym grupom osób z niepełnosprawnością oraz szerzej – osobom wymagającym wsparcia społecznego, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności. Wątpliwości może

wywoływać wyznaczenie przedziałów wiekowych osób, które mogą ubiegać się o asystencję osobistą, a także forma sprawowania asystencji osobistej wyłącznie w postaci kontraktu. Uregulowanie w ustawie stawek wynagrodzenia asystentów zmniejsza elastyczność finansową proponowanych rozwiązań, co w przyszłości może prowadzić do ograniczeń w dostępie do tej usługi. Pozytywne skutki społeczne powinny wywrzeć przepisy projektu zakładające kształcenie kadr, profesjonalizację i podnoszenie kwalifikacji osób uprawnionych do asystencji osobistej.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana ustawa generuje skutki gospodarcze związane przede wszystkim z rynkiem pracy. Regulacja tworzy nowy i stabilny segment zatrudnienia dla realizatorów i asystentów osobistych oraz może sprzyjać aktywizacji zawodowej części osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, co w konsekwencji może zwiększać ogólną podaż pracy. Skala tych efektów będzie zależna od liczby godzin asystencji, tempa rekrutacji asystentów oraz dostępności usług w poszczególnych regionach. Ustawa może również oddziaływać na wybrane sektory gospodarki poprzez mechanizmy pośrednie, w tym rozwój części usług towarzyszących (transport, szkolenia, doradztwo organizacyjne, obsługa księgowa) oraz wzrost roli podmiotów ekonomii społecznej realizujących usługi asystenckie. Jednocześnie należy wskazać, że regulacja wiąże się z określonymi ryzykami gospodarczymi wynikającymi z ograniczonej podaży pracy w usługach opiekuńczych (tj. trudności w rekrutacji odpowiedniej liczby asystentów oraz potencjalnej substytucji zatrudnienia pomiędzy asystencją osobistą a innymi segmentami usług opiekuńczych). Skutki te mają charakter warunkowy i będą zależać od sposobu wdrożenia regulacji oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.

4. Skutki finansowe: Proponowane rozwiązania niosą za sobą skutki dla sektora finansów publicznych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków publicznych. Najwyższy udział w dochodach przewidywany jest po stronie FUS, zaś w wydatkach po stronie budżetu państwa. W całym analizowanym okresie 10 lat różnica pomiędzy dochodami i wydatkami sektora z tytułu proponowanych rozwiązań będzie ujemna, co wpłynie na wzrost deficytu sektora, w tym budżetu państwa. Z punktu widzenia finansów publicznych oczekiwane ujemne saldo sektora finansów publicznych na przestrzeni lat 2025-2035 wydaje się wysokie, co dodatkowo eskaluje fakt, iż w 2026 r. zaplanowano deficyt budżetu państwa na poziomie 271,7 mld zł, a Polska znajduje się obecnie w unijnej procedurze nadmiernego deficytu. Koszty dla sektora finansów publicznych wynikające z proponowanych rozwiązań mogą wpłynąć na powiększenie deficytu budżetowego oraz długu publicznego.

5. Rozwiązania zagraniczne: Z przedstawionych w rządowych OSR doświadczeń porównawczych wynika, że modele organizacji asystencji osobistej oraz wsparcia zawodowego asystentów są w państwach europejskich zróżnicowane i odzwierciedlają specyfikę poszczególnych systemów opieki społecznej. Polska regulacja czerpie z szeregu dobrych praktyk, obejmujących między innymi podstawę prawną, sposób finansowania, zakres świadczonych usług oraz status zawodowy asystentów, rezygnując jednocześnie z rozwiązań, które w innych państwach

okazały się kosztowe lub trudne do wdrożenia. Analiza porównawcza nie prowadzi do wskazania jednego optymalnego modelu, lecz przedstawia różne podejścia, które mogą stanowić punkt odniesienia przy projektowaniu krajowych przepisów.

Autorzy:

Dorota Olejniczak, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr hab. Dorota Dzieński, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Grzegorz Ciura, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr Olga Olkowska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/